

1518166-35.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... restando caracterizada a escalada.

O furto não se consumou. O iter criminis foi percorrido em parte razoável, pois o réu já tentava sair do local quando foi detido. A redução da pena será de metade. Caracterizado o crime de furto qualificado tentado, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518166-35.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518166-35.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO BATISTA MELO REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

JOÃO BATISTA MELO REIS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, dia 11 de agosto de 2022, por volta das 19h04min, na Avenida Engenheiro Billings, nº 10, Butantã, nesta cidade e comarca, JOÃO BATISTA MELO REIS, qualificado as fls. 17, com escalada, tentou subtrair para si, três barras de ferro, avaliadas, cada uma, em R\$ 50,00 (cf. auto de avaliação de fls. 12 e auto de exibição, apreensão e entrega de fls.15), da Universidade de São Paulo (USP), não o conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Boletim de ocorrência (fls. 03/06). Auto de reconhecimento (fls. 12). Auto de exibição (fls. 15/16). Laudo pericial do local dos fatos (fls. 91/97).

Folha de antecedentes e certidões - fls. 32/50.

Recebida a denúncia (fls. 73/74). O réu foi citado (fls. 83).

Apresentada resposta à acusação em favor do réu (fls. 99/105).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 116/117). Durante a instrução foram duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu. Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP. Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena mínima, a compensação da reincidência com a confissão e a fixação de regime diverso do fechado. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade do delito de furto estão comprovadas nos autos e a prova produzida incrimina o réu.

Ricardo, policial militar, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que o réu estava pulando para fora da raia. As barras estavam em um depósito. Não estavam em uso. Eles não falaram o valor das barras. O réu disse que era catador.

Samantha, policial militar, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Estava em patrulhamento pela avenida dos fatos quando avistou as barras de ferro sendo arremessadas de dentro do campus para fora e posteriormente o indivíduo pulou o muro, de dentro para fora. Ele foi abordado e disse que era catador de sucata, mas ele estava dentro do campus, não tem fácil acesso, ele teve que pular o muro para entrar. Teve contato com funcionários e eles disseram que as barras faziam a proteção da raia olímpica da USP. Não sabe indicar o local, porque não é fácil de acessar. O vigilante informou que as barras faziam a proteção da raia olímpica.

Interrogado, o réu confessou a prática do delito. Pulou o muro para entrar. Ficou em uma parte de vidro e alumínio, antes de chegar na raia. Andou um pouco, voltando no sentido e viu as barras, elas estavam entre o muro. Não precisou quebrar, forçar. Só levantou e tirou as barras. Colocou no muro, subiu, colocou elas do mesmo jeito, para a parte de fora, foi perigoso, reconhece e depois foi pular para poder levar as barras e foi abordado pelos policiais. Poderia ter voltado para dentro e não fez. Ia vender as barras no ferro velho. Eram barras velhas. Fazia trabalho de reciclagem e estava com problema de drogas. Morava com a esposa. Tem 2 filhos, 12 anos e 5 anos. Trabalhava como ajudante geral em padaria. Ganhava 1800,00. A esposa trabalha também. Já foi processado antes por 157, três vezes. Está arrependido. Não precisava ter feito isso. Tem filhos, esposa. Voltou para a presença de Deus. Quer cuidar da esposa e dos filhos e voltar ao trabalho.

As provas produzidas são suficientes para a procedência da ação penal.

O réu confessou a prática delitativa e a confissão encontra pleno respaldo na prova colhida em juízo.

Os policiais confirmaram que o réu foi visto jogando as barras de ferro e pulando o muro da USP, razão pela qual foi abordado, tendo informado que era catador.

Anote-se que há nos autos laudo do local e o próprio réu confessou que pulou o muro para entrar na USP.

As barras de ferro, ainda que não estivessem em uso, pertenciam à Universidade, dúvida não há e estavam guardadas no local. Não se demonstrou nos autos que se tratava de sucata ou de bem sem valor. Pelo contrário, o próprio réu admitiu que ia vender as barras.

Assim, diante do conjunto probatório amalhado, impõe-se a procedência da ação penal, restando caracterizada a escalada.

O furto não se consumou. O iter criminis foi percorrido em parte razoável, pois o réu já tentava sair do local quando foi detido. A redução da pena será de metade. Caracterizado o crime de furto qualificado tentado, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes e praticou novo delito quando ainda em cumprimento de pena. Pena-base, portanto, em 02 (dois) anos e 08 (oito)

meses de reclusão.

Na segunda fase é reconhecida a reincidência. O réu confessou a prática do delito e as circunstâncias se compensam.

Na terceira fase não há causas de aumento. Pela tentativa a pena é reduzida de metade, resultando final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, é fixada em 06 (seis) dias-multa, no piso.

Não faz jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade, pois é reincidente e tem maus antecedentes. Fixo o regime inicial semiaberto por se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça, na forma tentada.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, o que faço para CONDENAR o réu JOÃO BATISTA MELO REIS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso, por incurso no art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Nego ao réu o apelo em liberdade, pois respondeu preso ao processo e possui penas a cumprir, razão pela qual deixo de determinar a progressão de regime, tratando-se de matéria a ser verificada pela VEC.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA